

# Accordo di riservatezza (NDA) — ACME S.R.L. / BETA COMPONENTI S.P.A.

**Data:** 20 dicembre 2023

## Parti

- **ACME S.R.L.**, Via della Fornace 12, 20134 Milano, P.IVA 01234567890 (di seguito “Parte Divulgante”);
- **BETA COMPONENTI S.P.A.**, Via dell’Industria 3, 24047 Treviglio (BG), P.IVA 09876543210 (di seguito “Parte Ricevente”).

## Premesse

Considerato che le Parti intendono avviare trattative per la stipula di un contratto di fornitura di valvole industriali, e che a tal fine la Parte Divulgante potrà comunicare informazioni tecniche e commerciali riservate, le Parti convengono quanto segue.

## Oggetto

1. La Parte Ricevente si obbliga a mantenere la riservatezza sulle **informazioni riservate** — intese quali ogni informazione tecnica, produttiva, commerciale, finanziaria o organizzativa comunicata per iscritto, con mezzi elettronici o oralmente e, in tale ultimo caso, identificata come riservata contestualmente alla comunicazione o entro 15 giorni.
2. La Parte Ricevente potrà utilizzare le informazioni esclusivamente ai fini della valutazione della proposta di fornitura e non potrà divulgarle a terzi, salvo i propri consulenti tenuti a loro volta a obblighi di riservatezza.

## Eccezioni

3. Non costituiscono informazioni riservate le informazioni che: (i) siano o divengano di pubblico dominio senza violazione del presente accordo; (ii) fossero già note alla Parte Ricevente prima della comunicazione, come da documentazione scritta; (iii) siano sviluppate autonomamente; (iv) debbano essere divulgate per legge, previa tempestiva comunicazione alla Parte Divulgante.

## Durata e sanzioni

4. L’obbligo di riservatezza ha durata di **36 mesi** dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
5. La violazione delle obbligazioni di cui sopra legittima la Parte Divulgante al risarcimento del danno, senza che la stessa debba costituire in mora la Parte Ricevente.

## Legge applicabile e foro

6. Accordo regolato dalla legge italiana. Ogni controversia è devoluta alla competenza esclusiva del **Tribunale di Milano**.

---

**ACME S.R.L.** — L’Amministratore Unico, Giancarlo Ferri **BETA COMPONENTI S.P.A.** — Il Presidente, Laura Conti